



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Così composto:

- dott. Marta Ienzi	Presidente
- dott. Filomena Albano	Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1666 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente

TRA

- Parte_1 (C.F._1), nata il 05.01.1971 a Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Abram e Cristina Cecchetti, giusta procura in atti;

-ricorrente-

E

- CP_1 (C.F._2), nato il 04.02.1966 a Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Erich Grimaldi, giusta procura in atti;

-resistente-

E

CP_2 e CP_3

figli

NONCHÉ

con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-

OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.

CONCLUSIONI: all'udienza del 08.10.2024 le parti precisavano le conclusioni.

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora Parte_1 adiva questo Tribunale evidenziando che: aveva contratto matrimonio con CP_1 in Roma in data 07.05.1994 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1994, atto 414, p. 2, s. A05), e dalla loro unione erano nati i figli CP_2 (05.02.1992) ed CP_3 (03.01.1997); venuta meno la comunione materiale e spirituale, il Tribunale di Roma con sentenza n. 3088/2019 pubbl. il 11/02/2019 RG n. 80489/2014 aveva dichiarato la separazione personale delle parti, assegnato la casa familiare al sig. CP_1 il quale vi avrebbe vissuto unitamente ai figli, disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento dei figli durante i periodi di rispettiva permanenza, ripartendo le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre; con il passare del tempo le condizioni dei figli erano mutate, atteso che entrambi avevano raggiunto la indipendenza economica,

cessando di convivere con il padre presso la ex casa familiare.

Tanto premesso parte ricorrente chiedeva la revoca dell'obbligo posto a suo carico di provvedere al mantenimento diretto dei figli e di contribuire alle spese straordinarie, nonché la revoca, dal mese di ottobre 2020 e comunque dalla domanda, dell'assegnazione della casa familiare (in Roma, via Andrea Pitti n. 18), al sig. CP_1

Si costituiva in giudizio il signor CP_1 il quale aderiva alla domanda per quanto riguardava la figlia CP_2 mentre contestava le avverse deduzioni quanto al figlio CP_3, rappresentando che lo stesso, se pur maggiorenne, non poteva considerarsi indipendente economicamente, in quanto -terminato il percorso di studi universitari in fisica- terminato altresì il dottorato di ricerca, era vincitore di un assegno di ricerca con scadenza nel giugno 2025. CP_3, pur vivendo a Milano, non aveva mai lasciato definitivamente la casa familiare, facendovi ritorno alla fine di ogni periodo di studio e/o ricerca in Italia o all'estero, dovendo ancora completare la sua attività di formazione; il ragazzo, peraltro, tra il mese di luglio 2023 e gennaio 2024 si era sottoposto a 45 sedute di fisioterapia presso il centro Isokinetic Roma s.r.l. per un "conflitto femoro rotuleo", facendo sempre riferimento alla casa familiare.

Tanto premesso, parte resistente chiedeva di contro che fosse dichiarata l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e di conseguenza che fossero confermate le statuizioni assunte nella sentenza n. 3088/2019 pubbl. il 11/02/2019 del Tribunale di Roma.

All'udienza del 08.10.2024 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, la riservava al Collegio per la decisione.

Osserva il Collegio

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dalla madre della raggiunta autosufficienza economica di entrambi i figli CP_2 e CP_3, maggiorenni e trasferitisi da tempo in altre città e/o Paesi.

In particolare, con riguardo alla figlia CP_2 (32 anni), la stessa vive oramai da tempo (oltre 8 anni) a Londra in un immobile condotto in locazione (21 Lockview Court 67 Narrow Street, London E14 8EN), risultando iscritta all'A.I.R.E. dal 13 gennaio 2018 (cfr. doc. sub 3 ricorso introduttivo). La ragazza -come risulta dalla documentazione versata in atti, cfr. doc. sub 6 ricorso introduttivo, nonché dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del 08.10.2024- è docente di microeconomia presso la facoltà di Economia della "London School of Economics and Political Science" di Londra. Infine, come confermato dalla stessa parte resistente, la figlia CP_2 sta per sposarsi il prossimo 31 maggio 2025, così costituendo un nuovo nucleo familiare.

Orbene, avuto riguardo alle dichiarazioni di entrambe le parti, è indubbio che l'età della ragazza, la circostanza che la stessa viva da tempo lontano da casa, in un altro paese (Londra), lavori con profitto all'università, e sia in procinto di costituire un proprio nucleo familiare, siano circostanze tali da comportare la revoca di qualsiasi contributo per il suo mantenimento, come riconosciuto dallo stesso padre, odierno resistente.

Con riguardo al figlio maggiorenne CP_3, quest'ultimo, laureato in fisica, dopo essere

risultato vincitore del dottorato con borsa presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma (percependo un assegno di ricerca mensile di € 1.200 netti), si è prima trasferito nel 2021 a Parigi, nell'ambito universitario presso l'"Ecole Normale Supérieure de Paris", successivamente, una volta conseguito il dottorato in Fisica presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, ha deciso di trasferirsi a Milano, ove attualmente lavora presso il Dipartimento di Scienze della Computazione dell'Università Bocconi, percependo una retribuzione mensile netta di € 1.855 (CU 2023 di € 22.266), tale da consentirgli di prendere in locazione un alloggio (via San Giacomo n. 30, Milano), sostenendo relativi costi

Osserva il Collegio che CP_3, una volta portato a termine il percorso di studi universitari, ha manifestato la volontà di perseguire la carriera universitaria, iniziando dapprima come dottorando all'Università "La Sapienza" di Roma, successivamente come assegnista di ricerca per il settore 02/A2 di fisica teorica delle interazioni fondamentali presso il Centro BIDSa dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, investendo con profitto tutte le sue risorse nella carriera accademica e scientifica.

Deve ritenersi, pur avuto riguardo alla temporaneità del contratto di docenza (in scadenza nel giugno 2025), che CP_3, ormai quasi ventottenne, sia stato posto in condizioni di raggiungere autonomia, potendo continuare proficuamente a perseguire i suoi obiettivi formativi sempre più impegnativi, ma senza poter essere considerato ancora dipendente dai genitori.

Invero, alla luce della documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti, è emerso in maniera inequivocabile come CP_3 abbia raggiunto e consolidato una propria professionalità, in grado di consentirgli di rendersi indipendente economicamente, potendo e dovendo contare sulle sue forze per perseguire gli obiettivi formativi che si è prefisso.

Tanto più che, nel caso in esame, i genitori discutono non tanto dell'assegno di mantenimento (non previsto nella sentenza di cui si chiede la modifica) ma della revoca o meno dell'assegnazione della casa familiare, ove di fatto da tempo vive solo il padre.

Non si discute del fatto che la casa possa continuare a rappresentare un punto di riferimento per entrambi i figli, ogniqualvolta tornano a Roma, tanto più che entrambi vivono altrove, ma è indubbio che non possa più considerarsi il loro habitat domestico, dal quale non possono essere sradicati.

Sul punto, giova evidenziare che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, (destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento), nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018).

Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr. Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 n. 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221).

Nel caso di specie, quindi, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento diretto dei figli e di contribuire alle spese straordinarie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

Quanto alla ulteriore domanda di revoca della casa coniugale al sig. **CP_1** il Tribunale osserva che, l'istituto dell'assegnazione ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli minori nell'immobile costituente l'*habitat* familiare, al fine di non far gravare sui figli il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.

Per pacifica giurisprudenza, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole.

Per le ragioni sopra esposte il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e della circostanza che entrambi si sono allontanati dalla casa familiare trasferendosi in altri paesi e in altre città, dove svolgono la propria attività lavorativa, revoca l'assegnazione della casa coniugale (sitata in Roma, via Andrea Pitti n. 18), in comproprietà tra le parti, al sig.

CP_1 essendo venuti meno i presupposti dell'assegnazione, e ciò dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.

Le spese di lite avuto riguardo all'oggetto del giudizio e al parziale riconoscimento della domanda quanto alla figlia maggiore devono dichiararsi compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1666/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico **Parte_2**, in modifica della sentenza n. 3088/2019 pubbl. il 11/02/2019 del Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- accoglie il ricorso presentato da **Parte_1** e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo dei genitori di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli e di contribuire alle loro spese straordinarie;
- revoca l'assegnazione al sig. **CP_1** della casa familiare (sitata in Roma, via Andrea Pitti n. 18);
- spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 08.11.2024

Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano

Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi